الباب التاسع عشر: إحياء الموات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في معناه وحكمه :

١- **معناه** : الـمَوَاتُ لغة : هو ما لا روح فيه ، والمراد به الأرض التي لم تعمر ولا مالك لها .

وفي الاصطلاح : هو الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات وملك معصوم ، فهو الأرض الخراب التي لم يَجْر عليها ملك لأحد ، ولم يوجد فيها أثر عمارة . أو وجد فيها أثر ملك وعمارة ، ولم يعلم لها مالك .

٢- **حكمه وأدلته** : والأصل فيه قوله ﷺ : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لعرقٍ ظالم حقٌّ)[١] . والعرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره ، فيغرس فيها ، أو يزرع ؛ ليستوجب بذلك الأرض .

وقد يكون الإحياء مستحباً لحاجة الناس والدواب ونفعهم ؛ لقوله ﷺ : (من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر ، وما أكله العَوَافي[٢] فهو له صدقة)[٣] .

المسألة الثانية : شروطه وما يحصل به :

يشترط لصحة إحياء الموات شرطان :

١- أنه لم يجر على الأرض ملك مسلم ، فإن جرى ذلك حرم التعرض لها بالإحياء إلا بإذن شرعي .

٢- أن يكون المحيي مسلماً ، فلا يجوز إحياء الكافر مواتاً في دار الإسلام .

ويحصل الإحياء بأمور :

١- إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت به العادة فقد أحياه ؛ لقوله ﷺ : (من أحاط حائطاً على أرض فهي له)[٤] .

---

(١) رواه أبو داود برقم (٣٠٧٣) ، والترمذي برقم (١٣٧٨) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٥١) .

(٢) جمع العافية والعافي ، وهو : كل طالب رزق من طير أو إنسان أو بهيمة .

(٣) رواه الدارمي (٢٦٧/٢) ، وأحمد (٣١٣/٣) ، وصححه الألباني في الإرواء (٤/٦) .

(٤) أخرجه أبو داود برقم (٣٠٧٧) عن سمرة بن جندب ، وصححه الشيخ الألباني (الإرواء ١٥٥٤) .